

한전KPS(주) 상임감사

시 정 · 경 고 요 구

일련번호 2024-□◎⊖○■●-005

제 목 공사·용역 경쟁입찰 적격심사 부적정

관계부서 □◎⊖○■●

조치부서 □◎⊖○■●

내 용

1. 업무개요

□◎⊖○■●는 2022. 1. 1. ~ 2024. 6. 30.까지 아래 [표 1]과 같이 공사, 용역 제한경쟁입찰을 발주하면서 적격심사의 방법으로 낙찰자를 결정하였다.

[표 1] □◎⊖○■● 공사, 용역 제한경쟁입찰 발주 명세

(단위 : 원)

연번	계약번호	계약일자	계약명	계약금액	계약상대자	계약방법	제한사유
1	***	***	***	***	***	***	***
2	***	***	***	***	***	***	***
3	***	***	***	***	***	***	***
4	***	***	***	***	***	***	***
5	***	***	***	***	***	***	***
6	***	***	***	***	***	***	***
7	***	***	***	***	***	***	***
8	***	***	***	***	***	***	***
9	***	***	***	***	***	***	***
10	***	***	***	***	***	***	***
11	***	***	***	***	***	***	***
12	***	***	***	***	***	***	***

연번	계약번호	계약일자	계약명	계약금액	계약상대자	계약방법	제한사유
13	***	***	***	***	***	***	***
14	***	***	***	***	***	***	***
15	***	***	***	***	***	***	***
16	***	***	***	***	***	***	***

자료) SAP MM시스템 자료 재구성

2. 판단기준

경쟁입찰을 할 때에는 「국가계약법 시행령」 제42조(국고의 부담이 되는 경쟁입찰에서의 낙찰자 결정) 제1항에 따라 예정가격 이하로서 최저가격으로 입찰한 자의 순으로 계약이행능력 및 기획재정부장관이 정하는 일자리창출 실적 등을 심사하여 낙찰자를 결정하여야 한다.

또한, 회사가 집행하는 협력회사 대상 공사, 용역 입찰을 할 때에는 「계약업무처리기준(기준 1. 협력회사 대상 적격심사기준)」 제2조(심사분야별 배점 및 세부심사기준) 제1항과 제3항에 따라 심사분야별로 세부심사항목을 기준으로 평가하여야 하며, 같은 기준 제2조 제4항에 따라 신인도 평가는 적격심사 대상자의 당해공사 수행능력(시공경험, 기술능력, 경영상태) 취득점수가 심사분야별 배점 한도에 부족한 경우에만 배점한도 범위 내에서 가산점을 부여한다.

그리고, 여객 육상운송용역 적격심사 시, 「계약업무처리기준(기준 1. 일반용역 적격심사기준)」 제5조 관련 [별표 5] 여객 육상운송용역 적격심사 기준에 따라 입찰가격을 평가할 때에는 입찰가격을 예정가격으로 나눈 결과 소수점 이하의 숫자가 있는 경우 소수점 다섯째자리에서 반올림하여 평점 산식에 따라 입찰가격 평점을 산출하여야 한다.

다만, 협력업체 대상 적격심사의 입찰가격을 평가할 때에는 계약업무처리기준(기준 1. 협력회사 대상 적격심사기준)」 제2조 관련 [별표 1] 경상정비공사와

경상정비공사 이외의 공사 적격심사 분야별 배점 기준에 따라 (입찰가격-A3)를 (예정가격-A)로 나눈 결과 소수점 이하의 숫자가 있는 경우에는 소수점 다섯째 자리에서 반올림하여 평점 산식에 따라 입찰가격 평점을 산출하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제

그런데 □◎⊖○■● 계약담당자는 아래 [표 2]와 같이 협력회사를 대상으로 제한경쟁입찰을 실시하고 낙찰자 결정은 적격심사의 방법으로 진행하였으나, 당해공사 수행능력 배점한도를 초과하여 신인도 가산점을 부여하였다.

[표 2] 발주 공사 협력업체 대상 제한경쟁입찰 적격심사 명세

(단위 : 원)

연번	계약번호	계약명	당해공사 수행능력			신인도 가점 (D)	당해공사 수행능력 종합			적격심사 결과 변동 여부
			배점한도 (A)	평가점수 (B)	만점대비 부족점수 (C=A-B)		기존 (E=B+D)	정정 (F=B+C, 단 C≤D)	차이 (G=E-F)	
1	***	***	***	***	***	***	***	***	***	변동없음
2	***	***	***	***	***	***	***	***	***	변동없음
3	***	***	***	***	***	***	***	***	***	변동없음
4	***	***	***	***	***	***	***	***	***	변동없음
5	***	***	***	***	***	***	***	***	***	변동없음
6	***	***	***	***	***	***	***	***	***	변동없음
7	***	***	***	***	***	***	***	***	***	변동없음
8	***	***	***	***	***	***	***	***	***	변동없음
9	***	***	***	***	***	***	***	***	***	변동없음
10	***	***	***	***	***	***	***	***	***	변동없음
11	***	***	***	***	***	***	***	***	***	변동없음
12	***	***	***	***	***	***	***	***	***	변동없음
13	***	***	***	***	***	***	***	***	***	변동없음
14	***	***	***	***	***	***	***	***	***	변동없음

3) A : 국민연금, 건강보험, 퇴직공제부금비, 노인장기요양보험, 산업안전보건관리비, 안전관리비, 품질관리비의 합산액

자료) □○●●■● 전자기록물대장 및 □○●●■● 제출 자료 재구성

그리고 아래 [표 3]과 같이 중소기업자간 경쟁제품에 대한 제한경쟁입찰 시 적격심사 방법으로 낙찰자를 결정 하였으나, 위 [표 2]와 동일하게 당해공사 수행능력 배점한도를 초과하여 신인도 가산점을 부여하였다.

[표 3] 발주 용역 중소기업자간 제한경쟁입찰 적격심사 명세 (단위 : 원)

연번	계약번호	계약명	당해공사 수행능력			신인도 가점 (D)	당해공사 수행능력 종합			적격심사 결과 변동 여부
			배점한도 (A)	평가점수 (B)	만점대비 부족점수 (C=A-B)		기존 (E=B+D)	정정 (F=B+C, 단 C≤D)	차이 (G=E-F)	
1	***	***	***	***	***	***	***	***	***	변동없음
2	***	***	***	***	***	***	***	***	***	변동없음

자료) □○●●■● 전자기록물대장 및 □○●●■● 제출 자료 재구성

또한, 아래 [표 4]와 같이 12건의 제한경쟁입찰 적격심사 입찰가격 평가 시, 입찰가격 평가산식 주석4)을 적용하지 않아 평가 점수가 왜곡되었다.

[표 4] 제한경쟁입찰 적격심사 입찰가격 평가 명세 (단위 : 원)

연번	계약번호	계약명	입찰가격 평가				적격심사 결과 변동 여부
			배점한도	기존 (A)	정정 (B)	차이 (C=A-B)	
1	***	***	***	***	***	***	변동없음
2	***	***	***	***	***	***	변동없음
3	***	***	***	***	***	***	변동없음
4	***	***	***	***	***	***	변동없음
5	***	***	***	***	***	***	변동없음
6	***	***	***	***	***	***	변동없음
7	***	***	***	***	***	***	변동없음
8	***	***	***	***	***	***	변동없음
9	***	***	***	***	***	***	변동없음
10	***	***	***	***	***	***	변동없음
11	***	***	***	***	***	***	변동없음
12	***	***	***	***	***	***	변동없음

자료) □○●●■● 전자기록물대장 및 □○●●■● 제출 자료 재구성

4) (입찰가격-A)를 (예정가격-A)로 나눈 결과 소수점 이하의 숫자가 있는 경우에는 소수점 다섯째 자리에서 반올림

관계부서 의견 □◎⊖○■●는 공사, 용역 등 경쟁입찰 적격심사 업무 추진 시, 적격심사 기준을 준수하지 않아 평가 점수가 왜곡된 것을 인정 하였으며, 향후 유사사례 재발 방지를 위해 노력하겠다는 의견을 제시 하였다.

조치할 사항

- ① 사장은 공사·용역 경쟁계약 적격심사 업무와 전자공개수의계약 물가조사 등 계약업무 내부통제를 부적정(No.007)하게 한 관련자에게 경고 조치하시기 바랍니다. (경고)
- ② □◎⊖○■●장은 향후 유사사례가 발생하지 않도록 관련 직원들을 대상으로 교육을 시행하시기 바랍니다. (시정)

[관련자 명세]

소속	직위	성명	당시직무	해당 관리기간	귀책사유	조치
□◎⊖○■●	주임	WYY	계약담당	2021. 7. 1 ~ 2022. 9. 25 2023. 2. 27. ~ 현재	공사·용역 경쟁입찰 적 격심사 부적정 No.007 해당	경고